犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、重大組織犯罪の捜査における通信傍受の厳格な要件、裁判官の令状手続及び通信の秘密の保護に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　犯罪捜査のための通信傍受に関する法に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「通信傍受」とは、現に行われている通話、電子メールその他の電気通信を、当事者の同意なく傍受し記録することをいう。

2　この法律において「特定犯罪」とは、薬物密輸、銃器密売、集団密航、組織殺人等、組織的に行われる重大凶悪犯罪をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、重大組織犯罪の捜査における通信傍受の厳格な要件、裁判官の令状手続及び通信の秘密の保護に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

裁判所及び国家公安委員会は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、裁判所及び国家公安委員会が管理統理する。

2　裁判所及び国家公安委員会は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　裁判所及び国家公安委員会は、重大組織犯罪の捜査における通信傍受の厳格な要件、裁判官の令状手続及び通信の秘密の保護に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

裁判所及び国家公安委員会は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

裁判所及び国家公安委員会の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

裁判所及び国家公安委員会及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

　裁判所及び国家公安委員会は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

　裁判所及び国家公安委員会は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

　裁判所及び国家公安委員会は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　傍受令状の厳格な要件及び請求手続

第1条

通信の傍受は、地方裁判所の裁判官が発する傍受令状によらなければ、これを行ってはならない。

第2条

組織的な殺人、現住建造物等放火、銃器取引、大量麻薬密輸等の重罪に厳しく限定する。

第3条

他の方法によっては、犯人の特定又は証拠の収集が著しく困難である場合に限り令状を請求できる。

第4条

警視以上の警察官又は検察官であって、指定を受けた者に限り令状を請求することができる。

第5条

被疑者の氏名、傍受すべき通信手段の電話番号等、対象期間及び場所を特定して記載する。

第6条

令状の有効期間は十日以内とし、特に必要な場合であっても通算三十日を超えて延長できない。

第7条

裁判官は、疎明資料を綿密に精査し、重大な嫌疑及び補充性を厳格に審査する。

第8条

いかなる緊急の事情があっても、事前の令状なき通信傍受は絶対にしてはならない。

第9条

通信事業者に傍受の協力を求めるに際しては、必ず令状謄本を提示しなければならない。

第10条

令状請求を却下する決定に対しては、高等裁判所に抗告することができる。

第4章　傍受の実施手続及び通信事業者の協力

第1条

　電気通信事業者は、令状の執行に対し、通信回線の接続その他必要な技術的協力をしなければならない。

第2条

　傍受の実施にあたっては、電気通信事業者の従業員又は通信管理者の立会いを義務付ける。

第3条

　通信の暗号化を施し、捜査機関外への不正流出を防止する認証付き専用端末を用いる。

第4条

　対象犯罪に関係のある通信が行われたときに限り傍受し、無関係な通信は直ちに傍受を中断する。

第5条

　通話相手が明らかに無関係な市民であると判明したときは、直ちに回線の接続を遮断する。

第6条

　弁護士、医師、宗教家等との職務上の通信は、傍受してはならない。

第7条

　暗号化された通信データについて、令状の範囲内で復号技術を適用することができる。

第8条

傍受の開始時刻、終了時刻、立会人の氏名を電磁的に改ざん不能なログとして自動記録する。

第9条

協力した通信事業者に対し、回線接続及び立会いに要した適正な費用を国庫から補償する。

第10条

令状の執行を知った通信事業者の従業員は、その事実を被疑者を含む第三者に漏らしてはならない。

第5章　記録の作成、審査及び保管廃棄

第1条

傍受した通信内容のうち、対象犯罪に関する部分のみを速やかに記録媒体に複写作成する。

第2条

執行完了後、捜査官は録音記録を裁判官に提出し、内容が令状の範囲内であるかの点検を受ける。

第3条

犯罪に関係のない私的会話の録音部分は、裁判官の立会いの下で完全に消去しなければならない。

第4条

作成された傍受記録原本は、裁判所に厳封して保管し、公判請求時まで不正閲覧を禁ずる。

第5条

傍受の対象となった通信の当事者に対し、捜査終了後三十日以内に傍受の事実を書面で通知する。

第6条

共犯者の逃亡又は人命の危険がある場合に限り、裁判官の許可を得て最長六月間通知を猶予できる。

第7条

通知を受けた当事者は、裁判所に対し、自己の通話記録の該当部分を聴取閲覧することを請求できる。

第8条

　傍受処分が違法であると主張する当事者は、裁判所にその処分の取消しを申し立てることができる。

第9条

　傍受記録を証拠として提出する場合、録音反訳書を作成し、弁護人に謄本を交付する。

第10条

　起訴されなかった事件の傍受記録は、一定の保管期間経過後に裁判官の立会いで完全に消去廃棄する。

第6章　国会報告及び第三者監督体制

第1条

政府は、毎年、傍受令状の請求件数、発付件数、傍受回数、逮捕者数を議会に詳細に報告する。

第2条

議会に提出された通信傍受年次報告書は、官報及びインターネットで全国民に公表する。

第3条

弁護士、法学者、技術者から成る独立の通信傍受監査委員会を国家公安委員会に置く。

第4条

監査委員は、傍受実施施設に立ち入り、機材、通信ログ及び取扱状況を随時監査できる。

第5条

委員会は、手続に不適切な点を発見したときは、警察庁長官又は検事総長に是正を勧告する。

第6条

先端デジタル通信に対する傍受技術の安全性及びプライバシー保護水準を毎年評価する。

第7条

外国からの通信傍受要請に対しては、国内法の要件を満たす場合に限り司法共助として執行する。

第8条

ＩＰアドレス等の通信メタデータの取得についても、通信の秘密の観点から令状主義を準用する。

第9条

傍受班の要員に対し、毎年厳格な適性検査及び秘密保持講習を義務付ける。

第10条

通信傍受法は、憲法に定める通信の秘密を侵す手段として拡大解釈されてはならない。

第7章　違法傍受の処罰及び罰則

第1条

令状なく、又は令状の範囲を逸脱して通信を傍受した捜査官は、五年以下の拘禁刑に処する。

第2条

違法に傍受された録音データ及びそれから派生した証拠は、刑事裁判において証拠能力を有しない。

第3条

職務上知り得た通信の内容又は傍受の事実を漏らした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第4条

通信事業者の職員が令状執行の事実を通報したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

第5条

傍受記録を偽造、変造、隠滅した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

第6条

通信事業者の協力を暴行又は脅迫をもって妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

第7条

公権力を濫用して不法傍受を行った公務員は、刑の長期を二分の一加重する。

第8条

違法傍受の被害を受けた市民に対し、国は慰謝料を含む完全な損害賠償責任を負う。

第9条

違法な傍受命令の存在を告発した警察官又は検察事務官は、公益通報者として保護される。

第10条

傍受端末の技術的基準及び手続の細目は、最高裁判所規則及び政令でこれを定める。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

裁判所及び国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

1　裁判所及び国家公安委員会の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

裁判所及び国家公安委員会は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

裁判所及び国家公安委員会は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

裁判所及び国家公安委員会は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

裁判所及び国家公安委員会は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

裁判所及び国家公安委員会は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

裁判所及び国家公安委員会は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

裁判所及び国家公安委員会は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。